

1501658-48.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Conversaram com os acusados sobre o roubo e eles disseram que eram responsáveis pelo cativo e que tinha outras pessoas envolvidas que fizeram o roubo de um caminhão guincho. Eles relataram que estavam todos juntos na abordagem, inclusive na hora do roubo do caminhão. Teve pouco contato com o motorista do uber. Segundo o motorista ele teria jogado o veículo porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501658-48.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501658-48.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2199699/2021 - DEL.POL.SUZANO, 19215837 - DEL.POL.SUZANO, 2804/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2199699 - DEL.POL.SUZANO, 2199699/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DIEGO BOLDRIN TERRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

DIEGO BOLDRIN TERRA e RAPHAEL OLIMPIO NUNES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §§2º, II e V e 2º-A, I, do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 21h00, na Avenida Major Pinheiro Froés, altura do nº 44, Jardim Imperador, nesta cidade e comarca de Suzano, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima T.D.V.S.G., supostamente subtraíram, para proveito comum, a caminhonete Renault/Master CH Cabine, placa GJR-8I45/SP, avaliada em R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pertencente a M.D.S. então conduzida pela vítima T.D.V.S.G, bem como a carteira, avaliada em R\$

50,00 (cinquenta reais), cartão de crédito e um aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencentes ao último.

Narra a denúncia que os acusados e outros indivíduos ainda não identificados, deliberados à prática do crime de roubo, planejaram toda a empreitada criminosa. Assim, no dia anterior aos fatos, um deles foi até o local de trabalho da vítima e contratou seu serviço de guincho para o dia seguinte, a fim de que fosse realizado um transporte de Suzano até Itaim Paulista/SP. Na data dos fatos, combinaram o local e horário em que o veículo a ser transportado estaria.

Ao estacionar o veículo Renault/Master CH Cabine, placa GJR-8I45, a vítima em tese, foi abordada pelo acusado Raphael, que, na posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo. Ato contínuo, Diego também foi a seu encontro. A vítima tentou fugir, mas foi segurada por um deles.

Os acusados teriam encapuzado a vítima e um deles a colocado no interior do veículo Fiat/Siena, cor preta, placa DVC-9I01/SP, que já contava com três comparsas em seu interior, ao passo que o outro subtraiu o guincho – caminhonete Renault/Master CH Cabine, placa GJR-8I45 – e demais pertences da vítima.

A vítima em tese, foi levada a um cativeteiro no meio de um matagal – um quadrado pequeno de alvenaria, com um telhado – e, com os punhos amarrados, teve sua liberdade cerceada por algumas horas. No local, um dos comparsas, cuja voz era diferente dos demais que praticaram o roubo, ficou responsável por dar água e cigarro à vítima.

No entanto, em dado momento, a vítima teria ficado sem qualquer vigilância e, ao perceber que estava sozinha no local, conseguiu se livrar das amarras e empreender fuga. Durante a fuga, visualizou uma viatura da polícia militar e informou o ocorrido.

Os acusados, nesse intervalo, teriam solicitado uma corrida de um motorista de aplicativo e, durante o trajeto, conversaram sobre o crime de roubo que haviam acabado de cometer, com restrição de liberdade da vítima, o que gerou suspeitas do motorista Douglas, notando o nervosismo do motorista do aplicativo, a polícia militar, em patrulhamento de rotina deram ordem de parada.

Momento em que os policiais identificaram os acusados como passageiros, sendo que um deles dispensou o celular subtraído da vítima no assoalho do veículo. Por sua vez, com o outro, localizaram cartões e documento de identidade da vítima Thiago. Realizado contato com o COPOM, os militares foram cientificados acerca do roubo.

Em solo policial, a vítima reconheceu os acusados como os autores do crime (fls. 26).

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/06.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/14.

Auto de exibição e apreensão às fls. 27/29.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 (fls. 146/148), os acusados foram devidamente citados e apresentaram defesas prévias (fls. 160/167; 223/232).

Na fase instrutória, a vítima foi ouvida, tomou-se o depoimento das testemunhas de acusação e defesa, bem como os interrogatórios dos acusados.

As partes apresentaram suas alegações finais, mediante memoriais. O Digno Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 570/582). Por sua vez, os Ilustres Defensores requereram pela absolvição dos réus por insuficiência de provas e por não ser provado a autoria ou participação dos réus no fato. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta do art. 169, II do CP, pela aplicação da pena base no mínimo legal, bem como o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 594/607; 609/641).

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

A Ação Penal é procedente.

Imputa-se aos réus as condutas tipificadas nos artigos 157, § 2º, II e V, §2º-A, I.

A materialidade do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, e concurso de agentes, e restrição de liberdade da vítima praticado por DIEGO BOLDRIN TERRA e RAPHAEL OLIMPIO NUNES, em desfavor da vítima T.D.V.S.G, restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como auto de prisão em flagrante (fls.04/06), boletim de ocorrência (fls. 07/14), auto de exibição e apreensão (fls.27/29), auto de avaliação da caminhonete Renault/Master CH Cabine, placa GJR-8I45/SP (fls. 29), avaliada em R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) , auto de reconhecimento positivo (fls.26), bem dão conta de demonstrar que o acusado praticou os delitos descritos na inicial acusatória.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia.

A versão apresentada pelas testemunhas foi verossimilhante e no mesmo sentido, demonstrando coerência, e fazem jus aos depoimentos prestados ainda em fase policial.

Senão, vejamos.

A vítima Thiago disse, em juízo, que no dia anterior aos fatos ligaram na empresa pedindo serviço, mas não estava disponível, mas no outro dia veio um rapaz pedindo o mesmo serviço que era para buscar um veículo. No dia posterior foi até o local contratado onde foi abordado. Disse que por ocasião da contratação apenas uma pessoa foi no escritório. Disse que foi até o local contratado ocasião em que um rapaz desceu do carro que estava parado com o pisca alerta. Disse que desceu um rapaz do carro e anunciou o assalto. Disse que lhe colocaram um capuz na cabeça e lhe levaram para dentro do carro. Disse que inicialmente foi abordado por uma pessoa que estava armada que foi a responsável por colocar capuz no depoente. Disse que o motorista era um rapaz de cor escura e o que lhe enquadrrou um pouco baixo e meio careca. Disse que foi colocado no veículo e uma terceira pessoa levou o guincho embora. Foi levado para um cativeiro, mas não sabe o local. Ouvia vozes diferentes, mas não sabe quantas pessoas, sabe que existiam mais de três pessoas. No cativeiro não sabe dizer se estavam armados porque a todo tempo ficou com o capuz. Levaram seus pertences, carteira e celular, além do guincho da empresa. Seu celular e sua carteira foram recuperados. Ficou no cativeiro por cerca de 4 horas. Disse que saiu sozinho do local no momento em que percebeu que não tinha ninguém respondendo e saiu correndo. Disse que estava em uma invasão, subiu o morro, conseguiu ir para a pista e encontrou uma viatura que estava passando pelo local. Disse que não presenciou a prisão dos acusados. Mas acredita que seu reconhecimento na delegacia foi equivocado. Assim que encontrou a viatura policiais disseram que tinha duas pessoas dentro do uber e que foram abordados com a sua carteira e seu

celular no bolso. Disse que mede cerca de 1,65, sendo que um dos roubadores era do seu tamanho. Nesta oportunidade não reconhece nenhum dos roubadores. Não foi ameaçado por ninguém.

A vítima Marcelo de Souza, em juízo, disse que é proprietário da caminhonete subtraída a qual não foi recuperada até a presente data. Disse que por ocasião dos fatos quem conduzia a caminhonete era seu funcionário Thiago. Ficou sabendo dos fatos através de uma ligação de um policial. Disse que neste momento verificou que o veículo estava com o rastreador ligado. Disse que o policial lhe ligou através do celular do Thiago o qual não estava com os policiais. Disse que depois o Thiago foi localizado e relatou que tinha sido vítima de um roubo. Ele informou alguns detalhes. Disse que foi abordado por quatro pessoas, sendo que um estava armado e os outros não, sendo que ele teria sido levado para um cativeteiro onde permaneceu por três ou quatro horas. Pelo que soube eles levaram seu veículo e o celular e a carteira do seu funcionário. Disse que Thiago ainda trabalha com o depoente em outro caminhão. O Thiago não ficou machucado. Disse que antes dos fatos houve uma suposta contratação de serviços e as pessoas que contrataram não eram nenhuma das pessoas que foram presas.

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O policial militar Vilmes de Oliveira Batista disse em juízo que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando se depararam com um veículo que veio em direção a viatura. O condutor estava assustado e na abordagem do veículo tinha o Rafael e o Diego sendo que o Diego ao descer do veículo deixou um celular no banco traseiro. Fez a busca pessoal do Rafael e encontrou dois cartões de crédito e uma CNH com nome de Thiago. Disse que ele disse que os documentos eram de seu amigo. Ao ser questionado sobre o celular o Diego disse que era seu, mas através de rádio ficaram sabendo do sequestro do Thiago. Conversaram com os acusados sobre o roubo e eles disseram que eram responsáveis pelo cativeteiro e que tinha outras pessoas envolvidas que fizeram o roubo de um caminhão guincho. Eles relataram que estavam todos juntos na abordagem, inclusive na hora do roubo do caminhão. Teve pouco contato com o motorista do uber. Segundo o motorista ele teria jogado o veículo porque ficou assustado com a conversa dos indivíduos e achou que seria vítima deles. Disse que todos da equipe entrevistaram os acusados. Estavam em três policiais no momento da abordagem. Disse que foi o responsável pela revista do veículo. Disse que o Diego estava no banco de trás, mas não sabe informar onde estava o Rafael. O primeiro a sair do veículo foi o motorista. Disse que do local da abordagem até o local do cativeteiro daria cerca de cinco minutos. Acredita que o motorista do aplicativo não presenciou a confissão dos acusados.

No mesmo sentido, Jesus Mariano da Silva, Policial Militar, disse em juízo que realizavam patrulhamento tático pelo local dos fatos e foram informados de roubos em determinado local para onde foram. Disse que no contrafluxo se depararam com um veículo uber sendo que o condutor ao perceber a viatura parou na frente da viatura e desembarcou. Disse que abordaram os acusados sendo que um celular foi localizado no veículo e com um deles uma carteira de propriedade da uma vítima. Foram informados que o Diego havia sido libertado de um cativeteiro depois de ter sido vítima de roubo. Disse que o local do cativeteiro era o mesmo da corrida do uber. O motorista informou que ouviu conversas que estariam indo no local para resolver a questão da vítima que tinha se libertado. Disse que na delegacia foi formalizado o reconhecimento por parte da vítima. Disse que o aparelho celular era da vítima. Disse que no momento da abordagem os acusados confessaram o crime e disseram que outras pessoas participaram do roubo e que estariam com o caminhão, mas não deram

detalhes. Disse que entrevistou os acusados juntamente com seu encarregado. A confissão se deu para todos os integrantes da equipe. Não teve acesso a versão dos acusados apenas informaram a versão da equipe sobre os fatos. A carteira estava com o Rafael e o Diego foi quem dispensou o celular. Disse que a abordagem dos acusados se deu por volta das 21h.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

A testemunha de acusação, Marcelo de Souza em juízo disse que é o proprietário do caminhão roubado. O veículo era conduzido por Thiago, seu funcionário. Recebeu a ligação de um policial, quando soube do roubo e que o celular de Thiago estava com os indivíduos. Consultou o rastreador do veículo e já estava travado. Depois que Thiago foi localizado, conversou com ele e soube do roubo. O roubo teria sido cometido por quatro pessoas, um armado, Thiago foi encapuzado e levado para um cativado, no mato, onde teria ficado por volta de 3 a 4 horas. Além do veículo, os assaltantes levaram, o celular e a carteira de Thiago, que estava apavorado no dia. Pessoas foram na empresa anteriormente para contratar o serviço, mas não reconhece os acusados.

O réu DIEGO BOLDRIN TERRA, em juízo, disse que conheceu o Raphael num churrasco no dia dos fatos. Chamaram um uber. No local de embarque localizou um celular e uma carteira. Entraram no uber e estavam no trajeto sentido a casa da mãe do Raphael e, no meio do caminho, viu que o motorista jogou o carro na frente da viatura e correu desesperado. Disse que os policiais localizaram o celular com o depoente e a carteira com o Raphael. Nega ter relatado nada a respeito de um assalto que supostamente teriam praticado. Disse que ao ingressarem no uber conversaram com o motorista tranquilamente, não sabe porque o motorista correu na direção dos policiais. Acredita que o motorista acreditou que assaltariam ele. Foi o depoente quem achou os pertences e passou a carteira para o Raphael.

No ato do seu interrogatório RAPHAEL disse, em juízo, que no dia do ocorrido se encontravam num churrasco onde conheceu o Diego. Disse que conversando verificaram que moravam próximos. Chamou um uber para irem embora, ofereceu carona para ele pois tem uma moto na casa da sua mãe. Disse que no local de embarque o Diego achou uma carteira e um celular. Ingressaram no uber e ele lhe deu a carteira que achou. Na frente da estação Suzano o Uber jogou o carro na frente da viatura, acredita que ele achava que seria roubado. Foram para a delegacia. Nega ter praticado o roubo. Disse que dentro do veículo conversavam sobre o churrasco, não falaram nada para o uber ter se desesperado. Acredita que ele ficou com medo em razão do destino da corrida porque era um local de risco. Disse que saíram do churrasco que era comemoração de aniversário. Pediu o uber de dentro da casa do seu celular.

Contudo, as negativas apresentadas pelos acusados restaram totalmente divorciadas do conjunto probatório, vez que não encontraram respaldo em qualquer outro elemento de prova reunido, suficientemente seguro em indicar a autoria dos acusados no delito descrito na exordial acusatória

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o

ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Note-se, aqui, que as declarações da vítima em solo policial revelaram certa correspondência, não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas, também, com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos na ocasião, no que restou plenamente divorciada a versão apresentada pelo acusado em Juízo.

Verifica-se que a vítima em solo policial reconheceu os dois roubadores. Não se ignora que em juízo não tenha ela reconhecido os acusados, entretanto, há elementos que trazem a certeza quanto a autoria.

Evidentemente que existiu um motivo para que o motorista do uber jogasse seu veículo em direção a viatura policial e este motivo foi o fato de ter ele ouvido a conversa dos acusados os quais confessaram o roubo com vítima em cativieiro, versão esta levada para os policias para justificar sua conduta.

Ora, após a abordagem, em revista pessoal, bens da vítima foram encontrados com os acusados, portanto, não se trata apenas de uma coincidência, mas da certeza quanto a autoria delitiva em relação aos dois acusados.

Verifica-se, que a versão trazida em juízo no sentido de que encontraram o aparelho celular da vítima no chão foi apresentada somente em juízo, sendo que em solo policial apenas informaram que não estavam com nada de ninguém.

Para reforçar a conclusão quanto a certeza de autoria, tem-se que os policiais informaram que o destino do uber era justamente o local em que a vítima era mantida em cativieiro, estrada do Furuyama.

Agora importa destacar que a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos firmes relatos da vítima e, ao afirmar que foram mais de dois indivíduos que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir com sucesso a consumação do roubo.

Ainda, a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo também restou bem delineada pela segura prova oral consubstanciada pelas declarações da vítima, que confirmou que o roubo foi praticado mediante emprego de uma arma de fogo, a qual foi empregada pelo acusado Raphael para desferir grave ameaça contra a vítima

Segundo o STF: " (...) Não se mostra necessário a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o onus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (...) " (HC 96.099/RS. Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 19.02.2009).

Verifico ainda, que a vítima Thiago ficou sob o poder dos assaltantes por mais tempo do que o necessário para a consumação do delito a saber por volta de 3h ou

4h, conforme depoimento prestado em solo policial (fls.20), incidindo, portanto presente, a hipótese de restrição de liberdade prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do Código Penal:

Nesse sentido: "O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito (...)" (AgRg no AREsp 1715226/PB. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 22.9.2020).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática dos delitos. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Em relação ao acusado DIEGO BOLDRIN TERRA, quanto ao art. 157, §§2º, II e VII e 2º-A, I:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a reincidência do réu (fls.81/84), agravo-lhe a pena em 1/6, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 11(onze) dias-multa.

Na terceira fase, Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência de três causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, previstas respectivamente nos incisos II e V do §2º e inciso I do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma e, após, em 3/8 (três oitavos) em face das agravantes que concernem ao concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima, para estabelecê-la ao acusado em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em relação ao acusado RAPHAEL OLIMPIO NUNES, quanto ao art. 157, §§2º, II e VII e 2º-A, I:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes da pena.

Na terceira fase, Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência de três causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, previstas respectivamente nos incisos II e V do §2º e inciso I do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Por tais razões e observada a

análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma e, após, em 3/8 (três oitavos) em face das agravantes que concernem ao concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima, para estabelecê-la ao acusado em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para os acusados, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e CONDENO os réus DIEGO BOLDRIN TERRA à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa e RAPHAEL OLIMPIO NUNES, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do delito no artigo 157, § 2, II e V, §.2-A, I, do Código Penal.

Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas do acusado, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Nego aos acusados o direito de recurso em liberdade uma vez que a gravidade em concreto de suas condutas justifica a manutenção de suas prisões cautelares para a manutenção da ordem pública.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagarem a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condeno os réus ao pagamento das custas. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA